

OKRESNÍMU SOUDU V PROSTĚJOVĚ

Havlíčková 2936/16, 796 01 Prostějov

ke sp. zn. 15 Nt 3104/2026 a 15 Nt 3106/2026

v přímé návaznosti na mou trestní věc sp. zn. 2 T 104/2010 a další související větve obnovy

OKRESNÍMU STÁTNÍMU ZASTUPITELSTVÍ V PROSTĚJOVĚ

Rejskova 14, 796 85 Prostějov

ke sp. zn. 1 ZT 11/2010 a ZN 4/2026*V Ospělově dne 13. září 2026*

PODATEL	Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962, Ospělov 6, 798 55 Ludmírov, ID DS r8u3nhx
SOUDNÍ VĚCI	Okresní soud v Prostějově: 15 Nt 3104/2026 a 15 Nt 3106/2026; přímá návaznost na 2 T 104/2010 a 2 T65/2011 a další trestní řízení
STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ	Okresní státní zastupitelství v Prostějově: 1 ZT 11/2010 a ZN 4/2026
NAVAZUJE NA	Společný návrh na obnovu ze dne 12. 7. 2026; preventivní oznámení s nabídkou součinnosti ze dne 12. 7. 2026; doplnění návrhu ze dne 13. a 22. 8. 2026 a ze dne 7.9.2026 s dalšími důkazními doplněními z roku 2026 a žádosti soudu k veřejným zasedáním nařízeným na 12. a 13. 10. 2026
NOVÉ LISTINY	1) Podnět MSp / ČIA ze dne 11. 9. 2026; 2) Závěrečné sdělení NSZ a ČT ze dne 13. 9. 2026

SPOLEČNÉ MIMOŘÁDNĚ NALÉHAVÉ DŮKAZNÍ DOPLNĚNÍ

nové listiny ze dne 11. a 13. září 2026 k přezkoumatelnosti

policejního znaleckého měření obsahu THC v mých trestních řízeních

JÁDRO PODÁNÍ

Nové listiny přesně formulují dosud nezodpovězené otázky úplného metodického řetězce - od reprezentativního vzorkování a homogenizace přes analytickou metodu, vztah Δ9-THC/THCA a dekarboxylaci až po validaci či verifikaci, nejistotu měření, rozsah akreditace a prvotní laboratorní data - a nově otevírají formální dohled Ministerstva spravedlnosti a akreditační přezkum ČIA. Tyto otázky přímo dopadají na důkazní základ mých trestních řízení v Prostějově. **Zvláštní význam má skutečnost, že Nejvyšší soud ve věci 11 Tdo 181/2015 rozhodoval v přímé návaznosti na jedno z mých trestních řízení a vyšel přitom ze skutkového předpokladu existence závazně přejímané znalecké metodiky, který nové policejní listiny roku 2026 zásadně problematizují, resp. státní orgány předpis neumí doložit od roku 2010.** Konkrétně OKTE Frýdek Místek.

I. Účel a přesné procesní vymezení

Tímto společně doplňuji své probíhající věci u Okresního soudu v Prostějově a Okresního státního zastupitelství v Prostějově o dvě listiny, které vznikly až po mých posledních důkazních doplněních. V plném rozsahu trvám na všech dřívějších podáních. Toto podání je neopakuje; vymezuje pouze nové skutečnosti a jejich přímý význam pro rozhodování o obnově mých trestních řízení a pro stanovisko státního zástupce k těmto věcem.

U Okresního soudu v Prostějově jsou nyní vedeny věci sp. zn. 15 Nt 3104/2026 a 15 Nt 3106/2026, v nichž byla nařízena veřejná zasedání na 12. a 13. října 2026. O to naléhavější je, aby nové listiny byly založeny do obou spisů a věcně posouzeny ještě před veřejnými zasedáními, nikoli až po rozhodnutí.

První novou listinou je podnět Edukativní konopné kliniky, z. s., ze dne 11. 9. 2026 Ministerstvu spravedlnosti ve věci MSP-162/2026-ODKA-SPZ a Českému institutu pro akreditaci k výkonu dohledu nad znaleckou činností policie a k přezkoumání akreditace v oblasti zkoumání konopí a kvantitativního stanovení THC. Druhou je závěrečné sdělení ze dne 13. 9. 2026 Nejvyššímu státnímu zastupitelství ke sp. zn. 6 NZN 1737/2026 a České televizi k evidenci CT 338889/2025.

Toto podání současně bezprostředně navazuje na moje podání ze dne 7. 9. 2026, kterým jsem soud požádal o přesné procesní vymezení věci 15 Nt 3104/2026 a 15 Nt 3106/2026 a o sdělení, ke které z těchto větví náleží jednotlivá dosavadní důkazní doplnění. Současně jsem tímto podáním dále důkazně doplnil věc 2 T 104/2010 a věc OSZ Prostějov 1 ZT 11/2010 o nový stav policejních, přezkumných a dohledových řízení vzniklý do 3. 9. 2026. Nynější listiny ze dne 11. a 13. 9. 2026 proto nejsou novou samostatnou argumentační linií, ale bezprostředním pokračováním tohoto důkazního vývoje.

II. Proč je podnět MSp / ČIA ze dne 11. 9. 2026 zásadní novou listinou

Podnět ze dne 11. 9. 2026 nepředkládá pouze další polemiku s výsledkem měření. Směřuje na orgány s vlastní zákonnou kontrolní působností: Ministerstvo spravedlnosti je žádáno o výkon dohledu nad znaleckou činností a Český institut pro akreditaci o prověření plnění akreditačních požadavků u dotčených policejních zkušebních laboratoří.

Jeho význam pro mé trestní věci spočívá zejména v tom, že systematicky vymezuje konkrétní ověřitelné položky, bez nichž nelze zpětně posoudit reprodukovatelnost a přezkoumatelnost laboratorního údaje:

- konkrétní standardní operační postup (SOP), jeho číslo, verze a datum účinnosti v rozhodné době;
- pravidlo výběru reprezentativního vzorku, jeho velikost a způsob doložení reprezentativnosti;
- popis přípravy a homogenizace vzorku;
- konkrétní analytickou metodu a přístrojové podmínky;
- zda a jak byla rozlišována veličina Δ^9 -THC, THCA a případně „total THC“;
- zda analytický postup vedl k dekarboxylaci THCA na THC a jak byl tento účinek ve výsledku popsán a právně interpretován;
- validaci či verifikaci použité metody pro konkrétní účel;
- nejistotu měření a způsob jejího zohlednění vůči právně rozhodné hranici;
- rozsah akreditace v rozhodné době a označení případné neakreditované činnosti;
- dochované prvotní laboratorní záznamy, chromatogramy, pracovní listy, kalibrace a záznamy o přípravě vzorku.

Právě tento přístup musí být použit i v mých věcech. Soud ani státní zastupitelství nemohou nahradit znalce či akreditační orgán, ale musí před právním závěrem ověřit, zda rozhodující laboratorní údaj stojí na doložitelném metodickém řetězci a zda lze tento řetězec dnes věcně rekonstruovat.

III. Přímá návaznost na nové policejní listiny z roku 2026

Podnět MSp / ČIA zesiluje, nikoli nahrazuje, důkazní význam policejních listin již doložených v mých věcech. Kriminalistický ústav dne 25. 6. 2026, č. j. KU-4139-5/ČJ-2026-2305KM, uvedl, že jednotlivá OKTE si standardní operační postupy vytvářejí sama a že nejistota metody je vyčíslena v SOP. Ve vztahu k mým trestním řízením byl současně otevřen interní policejní přezkum a část podání byla postoupena Okresnímu státnímu zastupitelství v Prostějově.

Naproti tomu listiny KŘP Moravskoslezského kraje ze dne 20. 8. 2026, založené na vyjádření OKTE Frýdek-Místek, podle již doložených podkladů uvádějí pro období 2009-2019 absenci SOP pro stanovení THC v konopí v rozsahu akreditace, absenci písemných metodických pokynů k homogenizaci a THC/THCA a absenci validačních protokolů.

Tyto informace byly zveřejněny až v roce 2026 a v době mých původních trestních řízení jsem je objektivně nemohl znát ani použít.

ROZHODUJÍCÍ DŮKAZNÍ OTÁZKA

Buď v rozhodné době existoval konkrétní předem určený, písemný, dohledatelný a odborně ověřený postup pro získání právně významného údaje o THC, anebo takový postup doložen nebyl. Pokud existoval, musí být možné jej přesně označit, datovat a vztáhnout ke konkrétní expertize v mých trestních řízeních. Pokud doložen není, musí být vysvětlen důsledek této skutečnosti pro váhu a přezkoumatelnost důkazu, nikoli nahrazen obecnou důvěrou v odbornost pracoviště.

IV. 11 Tdo 181/2015 se přímo váže k mým trestním řízením

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 20. 5. 2015, sp. zn. 11 Tdo 181/2015, není v této věci cizí ani pouze podpůrnou judikaturou. Navazuje na usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20. 5. 2014, sp. zn. 8 To 198/2014, a tedy přímo na jednu z větví mých trestních řízení vedených u Okresního soudu v Prostějově, resp. nyní u KS v Brně sp.zn. 9 To 315/2026 a 9 To 316/2026 se stížnostmi na nepovolání obnovy řízení.

Nejvyšší soud v této mé věci vyšel ze skutkového předpokladu, že existuje exaktní normativně stanovený metodický standard a že znaleckou metodiku Kriminalistického ústavu závazně přejímají podřízená pracoviště OKTE. **Nové policejní listiny z roku 2026 proto nezpochybňují pouze obecnou právní tezi. Zpochybňují skutkový předpoklad, na němž byl v mé vlastní trestní věci založen závěr Nejvyššího soudu o existenci závazně přejímané jednotné znalecké metodiky.**

To je pro obnovu zásadní. Rozhodující není, že jsem metodiku měření THC namítal již dříve. Rozhodující je, že teprve v roce 2026 vznikly nebo byly zpřístupněny nové úřední policejní informace o konkrétní dokumentaci, SOP, homogenizaci, THC/THCA, validaci a nejistotě měření. Právě tyto nové skutečnosti musí být posouzeny v testu novosti a významnosti podle § 278 odst. 1 trestního řádu ve spojení s původním důkazním stavem.

V. Význam věci KS Ostrava 5 To 248/2026 - problém trvá i u expertizy z roku 2025

V řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 5 To 248/2026 je napadáno, že není doloženo, zda znalecké pracoviště OKTE Frýdek-Místek, které podávalo znalecká vyjádření také v mých trestních kauzách, při měření obsahu THC v konopí zajištěném až v roce 2025 skutečně postupovalo alespoň podle prvního policíí doložitelného sjednocujícího metodického předpisu - rozkazu ředitele Kriminalistického ústavu č. 54/2021.

Současně bylo Krajskému soudu v Ostravě doloženo vyjádření Krajského státního zastupitelství v Ostravě ze dne 17. 4. 2026, č. j. 2 KZZ 2/2026-13, podle něhož po přezkoumání trestního spisu nebylo k podnětu ve věci znaleckého postupu OKTE přijato žádné opatření.

Pro mé věci je tato skutečnost významná jako současný kontrolní případ: problém nelze uzavřít tvrzením, že případné historické nedostatky byly po roce 2021 automaticky odstraněny. Pokud je i u expertizy z roku 2025 třeba teprve dokazovat konkrétní použití rozkazu č. 54/2021 a úplného metodického řetězce, **je tím naléhavější zpětně zjistit, co konkrétně bylo použito v mých trestních řízeních v letech 2009-2019.**

VI. Závěrečné sdělení NSZ a ČT ze dne 13. 9. 2026 a nový legislativní kontext

Závěrečné sdělení ze dne 13. 9. 2026 předkládá Nejvyššímu státnímu zastupitelství a České televizi tytéž otázky v širším systémovém kontextu a výslovně je spojuje s podnětem MSp / ČIA ze dne 11. 9. 2026. Pro mé trestní věci je podstatná zejména jeho zásada: úplný metodický řetězec musí být doložitelný od odběru a homogenizace vzorku přes analytickou metodu, vztah THC/THCA a případnou dekarboxylaci až po validaci či verifikaci, nejistotu měření a rozsah akreditace.

Podání rovněž upozorňuje na připravovanou novelu zákona o návykových látkách, která má výslovně upravovat přeměnu CBD a THCA na jiné chemické látky a současně řešit výjimku pro Policii České republiky při plnění jejích úkolů. Tato nová legislativní skutečnost dále zdůrazňuje nutnost zjistit, jaký konkrétní právní a metodický

základ platil v době mých historických expertiz. **Pozdější právní úprava nemůže nahradit zjištění tehdejšího skutkového a právního stavu ani zpětně napravit případnou absenci doložitelného metodického pravidla.**

VII. Přímý význam pro Okresní soud v Prostějově - 15 Nt 3104/2026 a 15 Nt 3106/2026

V obou nyní vedených obnovovacích věcech žádám, aby soud nové listiny neposuzoval izolovaně, ale společně s celým souborem nových policejních a úředních důkazů z roku 2026. Veřejná zasedání byla nařízena na 12. a 13. října 2026; před jejich konáním proto krom odpovědi soudu na předchozí žádost k odlišnostem obou řízení musí být především zcela jasné, **zda soud disponuje úplným metodickým a laboratorním podkladem pro historické expertizy, jejichž výsledky byly použity v mých trestních řízeních.**

Již dne 7. 9. 2026 jsem soud výslovně požádal o sdělení, zda mají být důkazní doplnění podaná ke sp. zn. 2 T 104/2010 považována za součást obou nyní vedených obnovovacích řízení, anebo zda mají být před veřejnými zasedáními znovu samostatně doložena také do druhé větve. Do vyjasnění této procesní otázky žádám, aby nynější podání a jeho přílohy byly založeny a hodnoceny v obou věcech 15 Nt 3104/2026 a 15 Nt 3106/2026 v rozsahu, v němž se týkají společného důkazního základu.

Zvláště žádám, aby soud výslovně vypořádal rozpor mezi závěrem Nejvyššího soudu v mé trestní věci 11 Tdo 181/2015 o závazně přejímané policejní metodice a novými policejními informacemi roku 2026.

Jestliže se skutkový předpoklad dřívějšího soudního závěru ve věci 11 Tdo 181/2015 a dalších citovaných dovolání, stejně jako závěry nejvyššího soudu z mého prvního dovolání 8 Tdo 1231/2011 (věc 2 T 104/2010), kdy byl metodický základ vyvozen z předpokladu k nepoložení předběžné otázky SDEU, že konopí je prekurzorem chemických drog, že unijní nařízení o prekurzorech drog bylo implementováno do zákona o návykových látkách, který neobsahuje žádné předpisy k oznámení Evropské komisi a že podle nejvyššího soudu policie při měření obsahu THC v konopí postupuje v souladu se zákonem, ukáží jako nedoložená nebo rozporná s novými úředními listinami, nejde o pouhou změnu právního názoru, ale o novou skutečnost relevantní pro hodnocení původního důkazního základu.

Současně připomínám, že dovolání Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 1231/2011 je součástí mého prvního trestního řízení 2 T 104/2010 **a nelze je oddělit od dlouhodobě uplatňované námitky porušení práva Evropské unie.**

Již v této procesní větvi jsem namítal nepoložení předběžné otázky Soudnímu dvoru EU, otázku technických předpisů a notifikační povinnosti vůči Evropské komisi a nesprávné zacházení s unijní úpravou prekurzorů drog. Nynější nové úřední důkazy z roku 2026 proto musí být posuzovány také ve vztahu k tomu, zda skutkové a odborné předpoklady, z nichž Nejvyšší soud při odmítnutí těchto unijních námitek vycházel, byly vůbec správné a doložitelné. **Nejde tak pouze o spor o laboratorní metodiku, ale také o to, zda původní rozhodnutí ob stojí při řádném zohlednění práva EU a povinnosti soudu vypořádat otázku předběžného řízení podle čl. 267 SFEU.**

VIII. Přímý význam pro Okresní státní zastupitelství v Prostějově - 1 ZT 11/2010 a ZN 4/2026

Okresní státní zastupitelství v Prostějově vykonávalo dozor v mých trestních řízeních a v roce 2026 bylo opakovaně konfrontováno s novými otázkami metodiky stanovení THC. Ve věci 1 ZT 11/2010 mi dne 7. 7. 2026 sdělilo, že trestní řád mu neukládá povinnost vyjádřit se k mým návrhům na obnovu. Ve věci ZN 4/2026 pak dne 28. 7. 2026 vrátilo Kriminalistickému ústavu postoupenou část mého podání s tím, že jde o ryze odbornou otázku metodiky měření THC.

Nynější podání však nežádá abstraktní poradní stanovisko. Předkládá nové listinné důkazy přímo se týkající odborného základu znaleckých závěrů použitých v mých trestních řízeních a žádá jejich založení, vyhodnocení a procesní zohlednění. Státní zástupce bude v obnovovacích věcech zastupovat veřejnou žalobu a musí být

schopen věcně reagovat na konkrétní otázky metodického řetězce, které jsou nyní doloženy novými úředními podklady.

Žádám proto, aby OSZ před veřejnými zasedáními sdělilo soudu i navrhovateli, zda a jaké konkrétní metodické a laboratorní podklady k mým historickým expertizám opatřilo nebo má k dispozici, a aby se při svém procesním stanovisku nevypořádalo s novými důkazy pouze odkazem na pravomocná rozhodnutí soudů či obecnou odbornost policie.

Rovněž vůči OSZ nejde o první předložení této důkazní otázky: podání ze dne 7. 9. 2026 již výslovně zdůraznilo, že sdělení OSZ ze dne 7. 7. 2026 časově předcházelo rozhodujícím novým policejním listinám z 20. 8. 2026, a proto nemůže představovat jejich věcné vyřízení.

IX. Více než dva měsíce bez praktické reakce na preventivní nabídku součinnosti pro pěstební rok 2026

Dne 12. července 2026 jsem Okresnímu soudu v Prostějově, Okresnímu státnímu zastupitelství v Prostějově a Krajskému ředitelství policie Olomouckého kraje předložil preventivní oznámení, nabídku součinnosti a žádost o uplatnění mírnějších prostředků před případným zásahem do obydlí, nemovitosti a pozemků Edukativní konopné kliniky v Ospělově. Podání jsem žádal založit také k mým souvisejícím trestním věcem a k návrhu na obnovu.

V tomto podání jsem předem nabídl konkrétní, kontrolovatelný režim součinnosti s cílem je předejít nové trestní kolizi v době mého podmíněného propuštění.

Ke dni 14. září 2026 uplynuly od tohoto preventivního podání více než dva měsíce, aniž jsem obdržel praktické vyjádření, jaký konkrétní režim součinnosti považují dotčené orgány za dostatečný pro pěstování, sklizeň, evidenci a následné nakládání s konopím v Ospělově v roce 2026.

U Okresního státního zastupitelství v Prostějově přitom tato otázka nezačala až 12. července 2026: na pěstební rok 2026 a právně bezpečný postup jsem se výslovně dotazoval již v žádosti ze dne 15. května 2026, v dodatku ze dne 4. června 2026 a v urgenci ze dne 24. června 2026.

Tuto skutečnost nepředkládám jako požadavek, aby soud poskytoval abstraktní právní poradenství. Její důkazní a procesní význam je jiný: po více než dva měsíce je v dispozici orgánů veřejné moci písemně doloženo, že jsem se předem snažil konfliktu zabránit, žádal o transparentní kontrolní režim a nabízel méně invazivní prostředky. Pokud by měl být pěstební rok 2026 následně trestněprávně hodnocen nebo měl být zvažován zásah do obydlí, nemovitosti či pozemků, musí být tato předchozí a dosud prakticky nevypořádaná nabídka součinnosti výslovně zohledněna.

Tato okolnost současně zesiluje naléhavost nynějšího podání. V době, kdy jsou otázky SOP, reprezentativního vzorkování, homogenizace, THC/THCA, dekarboxylace, validace, nejistoty měření a akreditace nově předloženy Ministerstvu spravedlnosti a Českému institutu pro akreditaci, nelze ponechat bez povšimnutí, že jsem předem žádal o praktická pravidla a kontrolovatelnou součinnost právě proto, aby stejné odborné a právní nejasnosti nevedly v roce 2026 k nové represi.

X. Společné procesní návrhy

S ohledem na výše uvedené žádám, aby každý z adresátů v rozsahu své zákonné působnosti:

1. založil toto podání a obě nové listiny ze dne 11. 9. a 13. 9. 2026 do všech v záhlaví označených spisů;
2. posoudil je ve vzájemné souvislosti s mými dřívějšími podáními a novými policejními listinami roku 2026, nikoli jako izolované dokumenty;

3. výslovně vypořádal, zda je u rozhodných historických expertiz dohledatelný konkrétní SOP, jeho verze a účinnost, pravidlo reprezentativního vzorkování a homogenizace, použitá analytická metoda, zacházení s THC/THCA a dekarboxylací, validace/verifikace, nejistota měření, rozsah akreditace a prvotní laboratorní data;
4. pokud některý z uvedených podkladů již neexistuje nebo byl skartován, přesně označil, o který podklad jde, kdy a na základě jakého skartačního či jiného režimu přestal být dostupný a jaký důsledek má jeho absence pro přezkoumatelnost výsledku;
5. nepovažoval samotnou existenci akreditace, obecné metodické kontroly nebo pozdějšího rozkazu č. 54/2021 za náhradu zjištění, jaký konkrétní postup byl použit v konkrétní expertize v mých trestních řízeních;
6. výslovně vypořádal význam rozhodnutí Nejvyššího soudu 8 Tdo 1231/2011 a 11 Tdo 181/2015 jako rozhodnutí přímo navazujícího na má trestní řízení a porovnal jeho skutkový předpoklad s novými informacemi z roku 2026;
7. zohlednil, že formální dohled Ministerstva spravedlnosti a akreditační přezkum ČIA jsou nyní nově otevřenými kontrolními rovinami k téže odborné otázce;
8. u Okresního soudu v Prostějově provedl obě nové listiny jako listinné důkazy a před veřejnými zasedáními dne 12. a 13. 10. 2026 věcně vypořádal jejich význam pro test novosti a významnosti podle § 278 odst. 1 trestního řádu;
9. u Okresního státního zastupitelství v Prostějově promítl nové listiny do věci 1 ZT 11/2010 a ZN 4/2026 a před veřejnými zasedáními vytvořil konkrétní, přezkoumatelné procesní stanovisko k novému důkaznímu stavu.
10. výslovně zohlednil preventivní oznámení a nabídku součinnosti ze dne 12. 7. 2026 a skutečnost, že ke dni 14. 9. 2026 nebyl sdělen praktický režim součinnosti pro pěstební rok 2026, přestože jsem jej předem konkrétně nabídl a žádal o něj OSZ již od května 2026, resp. po ministerstvu spravedlnosti jako iniciátoru a předkladateli trestní novely č. 270/2025 Sb. od května 2025.

XI. Závěrem

ZÁVĚREČNÉ JEDNODUCHÉ OTÁZKY, KTERÉ MUSÍ BÝT ZOHLEDNĚNY

Smí/nesmí policejní znalec změnit zkoumaný vzorek zabraného konopí k analýze extrémním zahřátím vzorku s přeměnou kyseliny tetrahydrokanabinolové (THCA) na sledovaný kanabinoid THC, aniž o tom uvede do znaleckého protokolu jakoukoliv zmínku, jako se stalo (nejen) v mých trestních kauzách? **ANO/NE!**

Smí/nesmí k tomuto jednání policejní znalec přistoupit a vydat znalecké vyjádření o měření obsahu THC v konopí dalším stranám, aniž by takové jednání (míněno: změnit zkoumaný vzorek ve prospěch tvrzení veřejného žalobce), po znalci vyžadoval jakýkoliv existující právně závazný předpis? **ANO/NE**

Smí/nesmí policejní znalec postupovat **1) bez jakéhokoliv závazného metodického předpisu k měření obsahu THC v konopí a 2) nadto smí/nesmí jednat v rozporu se slibem znalce a trestním předpisem, kdy nevydá zprávu o vzorku, který obdržel, ale vydá zprávu o vzorku, který zcela zásadně změnil a 3) smé/nesmí jednat v rozporu s unijním metodickým předpisem a doporučenými metodickými předpisy ENFSI/UNODC**, jak je vyvoditelné v mých trestních kauzách u OSZ a OS v Prostějově na protokolech znaleckých posudků OKTE Frýdek Místek od roku 2009 do roku 2020? **ANO/NE**

Důkazní spor v mých trestních řízeních již nelze redukovat na moje tvrzení proti policejnímu znalci a nedoložitelnosti tvrzení k odůvodnění nepoložení předběžné otázky Soudnímu dvoru EU opakovaně také Nejvyšším soudem a Ústavním soudem jako soudy poslední instance.

V roce 2026 vznikly úřední policejní listiny, které vyvolaly konkrétní otázky existence a obsahu SOP, vzorkování, homogenizace, THC/THCA, dekarboxylace, validace, akreditace a nejistoty měření.

Dne 11. 9. 2026 byly tytéž otázky formálně předloženy orgánům dohledu nad znaleckou činností a akreditací a dne 13. 9. 2026 Nejvyššímu státnímu zastupitelství v širším systémovém a legislativním kontextu. Nejvyšší soud přitom ve věci 11 Tdo 181/2015 rozhodoval přímo v návaznosti na jedno z mých trestních řízení a vyšel ze skutkového předpokladu závazně přejímané policejní metodiky.

Proto žádám, aby OS a OSZ v Prostějově před dalšími rozhodnutími konkrétně zjistily a vypořádaly, jaký postup byl v mých trestních řízeních skutečně použit a zda jej lze dnes zpětně doložit.

Současně žádám zohlednit, že jsem již dne 12. 7. 2026 předem nabídl soudu a Policii ČR konkrétní režim součinnosti pro pěstební rok 2026. OSZ bylo o této nabídce vyrozumění také, avšak ani po více než dvou měsících mi nebyl sdělen praktický režim, jak postupovat tak, aby se předešlo nové trestní kolizi a zodpovězeny take tři výše uvedené otázky, které marně předkládám zodpovědět od roku 2010 a navrhuji – rovněž marně - předložit předběžné otázky Soudnímu dvoru EU.

S úctou

Mgr. Dušan Dvořák

ID DS: r8u3nhx

Přílohy

1. Podnět k výkonu dohledu nad znaleckou činností policie a k přezkoumání akreditace - Ministerstvo spravedlnosti / Český institut pro akreditaci, ze dne 11. 9. 2026, k věci MSP-162/2026-ODKA-SPZ.
2. Závěrečné sdělení Nejvyššímu státnímu zastupitelství ke sp. zn. 6 NZN 1737/2026 a České televizi k evidenci CT 338889/2025 ze dne 13. 9. 2026.